

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1286/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי לסטודנטים ולחוריהם), התשפ"ג–2023

הוספת סעיפים 140.1. בפקודת מס הכנסה¹, אחרי סעיף 140 יבוא:

עד 40ח

"סטודנט במוסד 140. (א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא סטודנט כהגדרתו בסעיף 9(29) או לומד לימודי אקדמי מוכר או לומד לימודי מקצוע מקצוע כאמור בסעיף 140ד, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת, ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על לימודיו ועל תשלום שכר לימוד מלא; לעניין זה, אישור על תשלום לימודים באמצעות מלגה כהגדרתה בסעיף 9(29) ייחשב כאישור תשלום שכר לימוד.

(ב) נקודת זיכוי אחת תובא בחשבון בעבור אחד מאלה בלבד לפי בחירתו של היחיד:

(1) לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד;

(2) לימודים לתואר אקדמי שני אחד;

(3) לימודים במסלול לתואר אקדמי שלישי ברפואה או רפואת שיניים אחד;

(4) לימודי מקצוע אחד.

(ג) נקודת זיכוי לפי סעיף זה תובא בחשבון למשך תקופה כדלקמן:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(1) לגבי סטודנט למשך תקופת הלימודים כהגדרתה בסעיף 9(29);

(2) לגבי מי שלומד לימודי מקצוע, למשך כל תקופת הלימודים ולכל היותר ארבע שנים.

(ד) נקודת זיכוי לפי סעיף זה, תובא בחשבון בשנת המס בה יומצא לפקיד השומה אישור על תשלום שכר לימוד מלא לשנת הלימודים, ובלבד שבאותה שנת מס היה היחיד סטודנט או לומד לימודי מקצוע.

יחיד המשלם שכר 40ח. (א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שנשא לימוד עבור אחר בשנת המס בעלות שכר לימוד מלא עבור יחיד כאמור בסעיף 40ז(א) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת, ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור לימודים ואישור תשלום שכר לימוד מלא.

(ב) נקודת זיכוי אחת כאמור בסעיף זה, תובא בחשבון בעבור כל יחיד עבור אחת מהאפשרויות המנויות בסעיף 40ז(ב) בלבד לפי בחירת היחיד.

(ג) נקודת הזיכוי תובא בחשבון למשך התקופה הקבועה בסעיף 40ז(ג)(1) או 40ז(ג)(2), לפי העניין, ותובא בחשבון לפי הוראות סעיף 40ז(ד)."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לעודד לימודים אקדמיים ומקצועיים וכן לעודד את יציאתם של סטודנטים לשוק העבודה. מטרה נוספת היא לסייע למי שתומך בסטודנטים אשר לימודיהם לא מותירים להם די זמן לעבוד, ולעודד את מגמת התמיכה הכלכלית בסטודנטים. לפיכך, מוצע להעניק נקודות זיכוי במס הכנסה לסטודנטים במוסד אקדמי מוכר או לסטודנטים הלומדים לימודי מקצוע, אשר עובדים ומשלמים שכר לימוד, או לחלופין, למי שתומך בסטודנטים ומשלם עבורם שכר לימוד בגין לימודיהם האקדמיים או המקצועיים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (2627/24/פ). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (2184/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא (1437/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (2678/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2678/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)